

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת משה ארבל

פ/25/558

הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון – שלילת גמלה בגלל פעולת טרור), התשפ"ג–2022

הוספת סעיף 4א 1. בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א–1980¹, אחרי סעיף 4 יבוא:

- (א) "שלילת גמלה בגלל 4א. (א) התגבשו תנאי זכאותו של תושב ישראל לפעולת טרור לגמלה בשל מעצרו, מאסרו או פטירתו של בן זוגו בעקבות פשע שביצע בן הזוג מתוך מניע לאומני או בזיקה לפעילות טרור, לא תשולם הגמלה.
- (ב) השר רשאי לקבוע כללים ומבחנים לעניין בדבר שלילת גמלה בשל פשע כאמור בסעיף קטן (א)."

דברי הסבר

חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א–1980, קובע את כללי הזכאות לקבלת גמלת הבטחת הכנסה לתושב ישראל או למשפחה שאין בכוחם להבטיח לעצמם הכנסה למחיה. כללי הזכאות, הקבועים בפרק ב' לחוק, לא מתייחסים לאפשרות שתנאי הזכאות יתגבשו בשל השתתפות אחד מבני הזוג בפעולת טרור שתוביל למאסרו או למותו ותפגע בכך בהכנסת המשפחה במידה שתקיים את כללי הזכאות הקבועים בחוק. זאת, בניגוד לכלל הקבוע בסעיף 326 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995, אשר קובע כי גמלאות שונות לא יינתנו אם חל המקרה המזכה לגמלה אגב ביצוע או אגב ניסיון לביצוע פשע בידי הזכאי לאותה גמלה, או כתוצאה מביצוע או ניסיון כאמור או בקשר עמו, וכן אם בוצע הפשע מתוך מניע לאומני או בזיקה לפעילות טרור בידי מי שמכוחו ניתנת הגמלה. בהתאם לכך, לא משולמת קצבת שאירים למשפחות מחבלים.

בעת האחרונה, התרחבה מגמה מדאיגה של השתתפות תושבים ואף אזרחים ישראלים בפעולות טרור על רקע לאומני ואנטישמי נגד יהודים, חלקם בהשראת ארגון הטרור דאעש. חלק מהמחבלים תושבי ישראל נהרגו תוך כדי ביצוע פעילותם, וחלקם נתפסו ונעצרו. התוצאה האבסורדית שנתגלתה בחלק מהמקרים היא שבעקבות מותו של אב המשפחה בפיגוע שביצע, או מאסרו, התגבשו תנאי הזכאות למשפחתו הנותרת לקבלת גמלת הבטחת הכנסה.

מוצע לפיכך לתקן את החוק כך שאם התגבשו תנאי הזכאות לגמלת הבטחת הכנסה אגב ביצוע או ניסיון לבצע פשע מתוך מניע לאומני או בזיקה לפעילות טרור, לא תשולם הגמלה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח תשמ"א, עמ' 30.

כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)